

2017년도 특정감사

특정감사 결과보고서

- 직원의 외부강의 · 회의 등 자체점검 -

2017. 9.

 한국산업기술평가관리원
Korea Evaluation Institute of Industrial Technology

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	2
3. 감사기간 및 인원	2
4. 감사 중점사항	2
II . 감사결과	3
1. 총평	3
2. 지적사항 총괄	3
3. 지적사항 요약	3
III . 지적사항에 대한 처분요구	5
1. 처분요구사항 일람표	5
첨부. 감사결과 처분요구서	6

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2016.9.28.에 시행된 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(이하 청탁금지법) 제10조¹⁾는 공직자 등이 외부강의 등을 통해 우회적인 금품 등의 수수 수단으로 악용하거나 민관 유착요인을 미연에 방지하고자 외부강의등의 대가로 가액기준을 넘는 사례금을 받는 것을 제한하고 있다.

한국산업기술평가관리원(이하 ‘평가관리원’이라 한다.)은 청탁금지법과 국민권익위원회(이하 권익위) 외부강의등의 운영 권고사항 등을 반영하기 위해 2016.10.19. 임직원행동강령에 외부강의등의 사례금 수수 제한 뿐만 아니라 월 참여횟수 제한 등에 관한 조항을 제·개정하고 임직원 설명회를 거쳐 적용·시행하고 있다.

이에 따라 감사실에서는 임직원행동강령 외부강의등의 조항에 대한 임직원 준수 실태를 점검하여 공직 유관기관으로서 시행 초기인 청탁금지법의 성공적인 정착에 기여하고 자체공직기강을 확고히 하고자 이번 감사를 실시하였다.

1) 청탁금지법 제10조①공직자등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하“외부강의등”이라한다)의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 관련법 시행이후 2016. 10. 01.부터 다음 해 2017. 6. 30.까지 임직원이 신고한 총 850건을 대상으로 하였다.

3. 감사기간 및 인원

실지감사에 앞서 권익위 청탁금지법 위반 사례, 타 기관의 유사 감사 사례 등의 자료를 수집·분석하여 감사 착안사항을 도출하고 2017. 8. 7.부터 같은 해 8. 9.(3일간)까지 3명의 내부 감사인을 투입하여 실지감사를 실시하였다. 감사결과 확인된 조치 대상 직원들을 대상으로 강평을 통해 주요 문제점과 지적사항 등을 설명하고 관련 조치에 대한 소명 및 건의사항을 청취한 후, 내부 감사인 검토과정을 거쳐 2017. 10. . 상임감사가 감사결과를 최종 확정하였다.

4. 감사 중점사항

이번 감사는 임직원이 외부강의등을 함에 있어서 사전신고가 적절하게 하고 있는지, 외부강의등의 대가를 가액기준을 상회하여 수수한 건이 있는지 등 청탁금지법과 임직원행동강령의 준수 여부 등을 점검하는데 중점을 두었다.

II. 감사결과

1. 총평

임직원의 외부강의등의 참여 실태 점검을 통해 투명한
공직문화를 조성하고, 청탁금지법의 성공적인 정착과 임직원
행동강령의 철저한 이행에 기여

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (팀)	개선	권고	통보	현지 조치	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타							
3	-	200	-	-	-	-	-	200	3	-	-	-	-	-	-

3. 지적사항 요약

1) 외부강의등의 참석 시 사례금 수령 부적정

평가관리원은 임직원행동강령 제30조(외부강의등의 사례금 수수
제한)관련 <별표 2> 외부강의등 사례금 상한액을 규정하고 있는바 임
직원은 외부강의등의 대가로 상한액 기준인 1시간 20만원, 1시간 초과

시 30만원을 초과하여 수수할 수 없다.

그런데 ○○○○○ ○○○ 책임은 2건의 외부강의등에 참석하고 사례금액 상한액인 30만원을 초과하여 대가를 받아 임직원행동강령을 위배하였다(시정 1건). 관련자에게는 앞으로 동일한 사안이 발생하지 않도록 주의 촉구가 필요하다(주의경고 1건).

2) 외부강의등의 참석 시 신고 의무 미이행

평가관리원은 임직원행동강령 제30조(외부강의등의 사례금 수수 제한)②, ③, ④항에 따라 외부강의등을 할 때에는 별지 제5호 서식에 따라 미리 소속부서장과의 허가를 받은 후 원장에게 신고하여야 한다.

그런데 외부강의등에 참석했음에도 불구하고 신고를 지연하여 임직원행동강령을 위반한 사례 5건이 확인되었다. 따라서 규정을 위반하여 신고를 지연한 관련자에게는 앞으로 동일한 사안이 발생하지 않도록 주의 촉구가 필요하다(주의경고 2건).

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	조치대상
외부강의등 참석시 대가 수령 부적정	1	○ 초과사례금 200,000원 반납	시정	2017.9	즉시	○○○○○ ○○○ 책임
	2	○ 초과사례금 수령에 대 해 주의·경고조치	주의경고			
외부강의등 신고 의무 미이행	3	○ 신고지연자 주의·경고 조치	주의경고	2017.9	즉시	◇◇◇◇◇ □□□ PD ▼▼▼▼▼ ■ ■ ■ PD

첨부 : 감사결과 처분요구서

[첨부] 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	이현길	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	200천원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○ ○○○ 책임	처분요구일	2017.9.	회신 기한일	2개월/즉시

시 정 · 주 의 경 고

제 목 외부강의등 참석 시 사례금 수령 부적정

조 치 대 상 ○○○○○ ○○○ 책임

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

평가관리원은 임직원 행동강령 제30조(외부강의등의 사례금 수수 제한) ①항 및 <별표 3> 외부강의등 사례금 상한액에서는 직원의 경우 외부강의등 사례금액의 상한액을 1시간에 20만원, 1시간 초과 시 30만원으로 규정하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○ ○○○ 책임은 2017. 1. 5. ○○○○○○○에서 14시부터 18시까지 4시간을 사전신고 후 외부강의를 하였다.

[표1] 대가 수령 부적정 현황

순번	성명	직위	부서명	기관명	외부강의일	강의 시간	대가 (원)	초과사례금 (원)
1	○○○	책임	○○○○○	○○○○○○○	2017.01.05	14:00~18:00	500,000	200,000
합 계(총 1 건)							500,000	200,000

그리고 평가관리원 임직원행동강령 제30에 의한 <별표 2>¹⁾에 따르면 직원은 외부강의등의 사례금 한도액을 초과하여 받으면 안 되는 데도 ○○○ 책임은 ○○○○○○○로부터 1시간 초과시 사례금 최고 한도액 30만원보다 20만원을 초과하여 50만원을 받았다.

이와 같이 초과사례금을 받을 경우 임직원행동강령 제30조의2(초과사례금의 신고방법 등)에 따라 초과사례금을 받은 사실을 안 날로부터 2일 이내에 별지 제6호 서식으로 원장에게 신고하고 초과사례금을 제공자에게 반환해야하는데도 ○○○ 책임은 관련 규정에 따라 조치

하지 않았다.

조치할 사항

○○○○ ○○○ 책임은

임직원 행동강령 제30조를 위배하여 수수한 외부강의 초과사례금
1건 총 20만원을 제공자에게 반환 조치하고,(시정)

외부강의등의 대가로 사례금을 받을 때 상한액을 초과하여 받지
않도록 주의하시기 바랍니다.(주의·경고)

일련번호	2	감사자	조용곤	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	3	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇ □□□ PD, ▼▼▼▼▼▼▼ ■ ■ ■ PD	처분요구일	2017.9.	회신 기한일	즉시

주 의 경 고

제 목 외부강의등의 신고 의무 미이행

조 치 대 상 ① ◇◇◇◇◇ □□□ PD ② ▼▼▼▼▼▼▼ ■ ■ ■ PD

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

우리원은 임직원 행동강령 제30조(외부강의등의 사례금 수수 제한) ②항에서 ‘임직원은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 (별지 제5호 서식)에 따라 미리 소속부서장(복무관리사항에 대한 전결권자)의 허가를 받은 후 원장에게 신고하여야 한다.’ 라고 규정하고 있다. 또한 같은 조 ④항에서 ‘외부강의 등을 미리 신고하는 것이 곤란한 경우에는 그 외부강의등을 마친 날로부터 2일 이내에 (별지 제5호 서식)에 따라 신고하여야 한다.’ 라고 규정하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇◇◇ □□□ PD는 2017. 1. 31. ○○○○○○ 등 2개 기관에 외부강의 참석 시 신고 기준일 보다 최대 4일을 지연하여 신고하였다.

▼▼▼▼▼ □□□ PD는 2016. 11. 23. ○○○○○○ 등 3개 기관에 외부강의 참석 시 신고 기준일 보다 최대 4일을 지연하여 신고하였다.

[표1] 외부강의등의 신고 지연 현황

성명	직위	부서명	기관명	강의기간	강의시간	신고일	대가 (원)	위반사항
□□□	PD	◇◇◇◇◇ ◇	○○○○○○○	2017-01-31	1시간	2017-02-06	200,000	신고지연 (4일)
			○○○○○○○	2017-04-24	2시간	2017-04-27	0	신고지연 (3일)
■ ■ ■	PD	▼▼▼▼▼ ▼▼	○○○○○○○	2016-11-23	5시간	2016-11-28	300,000	신고지연 (3일)
			○○○○○○○	2016-12-21	3시간	2016-12-26	0	신고지연 (3일)
			○○○○○○○	2017-04-03	3시간	2017-04-07	300,000	신고지연 (4일)

조치할 사항

① ◇◇◇◇◇ □□□ PD는

임직원행동강령 제30조에 따라 앞으로 외부강의등의 참석 시 신고가 지연되지 않도록 주의하시기 바랍니다.(주의경고)

② ▼▼▼▼▼ ■■■ PD는

임직원행동강령 제30조에 따라 앞으로 외부강의등의 참석 시 신고가 지연되지 않도록 주의하시기 바랍니다.(주의경고)